

1519286-16.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... anteriormente. Já foi condenado por tráfico, estava cumprindo a pena em LA.

Trabalhava fazendo bicos em uma loja. Ganhava cerca de R\$ 700,00 por semana.

Estudou até a sétima série. Não confessou os fatos na delegacia. Não o deixaram ler seu depoimento e não foi submetido a reconhecimento.

Como visto, a negativa do réu restou isolada no contexto probatório, ao passo que a tese ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519286-16.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519286-16.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233532/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 27013795 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2233532 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II; e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 29, caput, todos do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 25 de agosto 2022, por volta das 8h48m, na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, altura do n. 6075, nesta cidade e comarca de São Paulo, o denunciado, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, tentou subtrair para eles, mediante grave ameaça realizada com emprego de arma de fogo contra Sávio Souza Da Silva, carga de produtos alimentícios, avaliada em R\$ 23.993,71, pertencente à Seara Alimentos LTDA, não conseguindo por circunstâncias alheias às suas vontades. Narram os autos que a vítima conduzia uma caminhonete carregada com diversos

produtos alimentícios e escoltada por uma equipe de segurança. Em dado momento, a vítima separou-se da escolta e conseqüentemente o motor do veículo foi bloqueado pelo sistema de segurança remoto instalado no caminhão, fazendo-o parar no acostamento. Na sequência, o acusado juntamente com seu comparsa aproximaram-se e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de um revólver, exigiram a entrega do veículo.

O motorista explicou aos roubadores sobre o bloqueio do veículo, oportunidade em que o comparsa deixou o local, permanecendo o réu vigiando a vítima e o caminhão carregado. Policiais militares foram acionados e abordaram o acusado, localizando o revólver Taurus, calibre 32, com numeração raspada e municiado com cinco cartuchos íntegros.

O acusado foi preso em flagrante delito e houve a conversão da prisão em preventiva após a realização da audiência de custódia (fls. 50/54).

A denúncia foi recebida em 08 de setembro de 2022 (fl.66).

O acusado apresentou defesa preliminar em fls. 74/84.

Mantido o recebimento da denúncia em fls. 94/95, indeferiu-se o pedido de liberdade provisória.

Certificou-se a citação pessoal do réu em fls. 110.

O laudo pericial da arma de fogo foi acostado em fls. 127/130.

Em instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado ao final (fls. 135/136)

Encerrada a instrução, convertidos os debates orais em alegações escritas, o representante do Ministério Público, entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnou pela integral procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Requereu a fixação da pena acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, bem como a reincidência do acusado, aplicando-se a fração mínima de redução da pena em razão da tentativa. Pugnou pela imposição do regime fechado para cumprimento da reprimenda (fls. 141/150).

A Defesa, por sua vez, suscitou em preliminar a nulidade do reconhecimento extrajudicial realizado, diante da não observância das formalidades legais. No mérito pugnou pela absolvição, a alegar a inconsistência e insuficiência da prova acusatória, em especial diante da ausência de reconhecimento judicial do réu pela vítima. Apontou contradições nos depoimentos dos policiais, além de sustentar sua invalidade para fundamentar a condenação penal (fls 152/169).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido condenatório é procedente, a despeito do esforço argumentativo da Defesa. A materialidade do delito ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/09, pelo auto de exibição e apreensão de fls.23/24 e 25/26, pelos laudo de fls.127/130, além da prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa e indubitosa.

A testemunha Gabriela Dall Antonia dos Santos disse que recebeu notícia do roubo via COPOM. Chegando ao local dos fatos, as testemunhas apontaram para o réu como o autor do roubo. Avistou o réu do outro lado da calçada, parado. O réu foi localizado com a arma na cintura. Disse que tentou roubar o caminhão, mas não conseguiu porque o caminhão estava bloqueado. Na informação do COPOM constava um único agente como roubador. Pelo que se recorda a vítima estava sozinha.

Transcorreram menos de cinco minutos entre a informação via COPOM e a detenção do réu.

A testemunha Renato Alves da Costa corroborou o relato do colega de farda. Disse que o réu foi avistado próximo ao caminhão, foi abordado e encontrado com a arma na cintura. Na denúncia via COPOM constavam como dois roubadores, mas chegando ao local viu apenas um indivíduo, o réu aqui presente. O motorista disse ter avistado outro indivíduo com o o réu, antes que o assalto fosse anunciado. Não conhecia o réu anteriormente. O motorista do caminhão reconheceu o réu no local dos fatos.

A vítima Sávio Souza da Silva não foi capaz de reconhecer o réu, porque ele estava com o cabelo grande no dia dos fatos, e também não olhou muito para ele. Disse que

estava subindo a avenida para fazer uma entrega. Em determinado momento o caminhão parou, aparentemente o motor foi bloqueado por causa do rastreador. Dois indivíduos se aproximaram, um entrou no caminhão e o outro anunciou o assalto. Viu a arma apenas do indivíduo que foi preso, e tem certeza que foi o mesmo indivíduo que o abordou naquele dia. Nada foi roubado. Reconheceu o réu no local dos fatos mesmo. Na delegacia foi apresentado apenas o réu para reconhecimento. Ouvido em sede policial, o acusado negou os fatos. Disse que estava passando pela via quando foi abordado por policiais militares. Confessou que portava a arma de fogo em sua cintura, mas negou que a tenha utilizado para a prática do roubo (fls.17).

Ao ser interrogado em Juízo, o réu negou a prática delitiva. Disse que estava no ponto de ônibus, na avenida indicada na denúncia, quando foi abordado por dois policiais à paisana. Eles fizeram a abordagem e perguntaram se ele tinha passagem ou tatuagem nas mãos. Quando o réu disse que tinha passagem, os policiais trocaram ideias entre eles e depois colocaram o réu mais distante das demais pessoas que estavam no ponto e o mandaram ficar sentado. Depois o levaram para um galpão e o mandaram deitar no chão. Não viu arma alguma, estava se dirigindo ao fórum. Não viu vítima ou caminhão. Não conhecia os policiais anteriormente. Já foi condenado por tráfico, estava cumprindo a pena em LA. Trabalhava fazendo bicos em uma loja. Ganhava cerca de R\$ 700,00 por semana. Estudou até a sétima série. Não confessou os fatos na delegacia. Não o deixaram ler seu depoimento e não foi submetido a reconhecimento.

Como visto, a negativa do réu restou isolada no contexto probatório, ao passo que a tese acusatória foi devidamente comprovada, como se verifica da oitiva da vítima e das testemunhas.

Na hipótese, a vítima esclareceu detidamente a dinâmica dos fatos. Disse que conduzia o veículo de carga acompanhado de escolta. Ao passar por um semáforo e se distanciar da escolta, o veículo foi bloqueado por segurança, fazendo-o estacionar no acostamento da via. Nesse momento, foi abordado por dois indivíduos que, portando arma de fogo, anunciaram o assalto. No entanto, em razão do bloqueio do veículo, um dos indivíduos desceu do caminhão e seguiu pela via, enquanto o réu permaneceu próximo a ele. Na sequência a polícia chegou, e a apontou o acusado como autor dos fatos.

Os policiais ouvidos em juízo ofertaram versões harmônicas com aquelas apresentadas em sede policial e coesas entre si. Os policiais foram claros ao explicitarem que após acionamento via rádio, presenciaram o acusado cercando o veículo da vítima.

Ambos disseram que viram populares indicarem o réu como um dos assaltantes.

Iniciada a abordagem, localizaram a arma de fogo em poder do acusado.

Anote-se que não há prova de ter sido a vontade do ofendido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade e não se vislumbra nos autos nenhum contra-indício que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos nas fases policial e judicial, que se apresentaram em conformidade com os demais elementos de convicção. Noutro giro, vale destacar que a dificuldade da vítima em realizar o reconhecimento pessoal do réu em Juízo não o beneficia, conforme pretendido pela defesa, pois o lapso temporal decorrido desde a data dos fatos, aliado à natural mudança na aparência do réu quando apresentado no sistema prisional torna compreensível tal dificuldade.

Embora não se ignore a relevância do reconhecimento feito pela vítima nos delitos de roubo, não se trata de elemento de prova essencial à sua caracterização. Na hipótese dos autos, a inconsistência no reconhecimento é suprida pelos firmes relatos dos policiais no sentido de que o réu foi flagrado ao lado do veículo da vítima, instantes após a abordagem, com uma arma de fogo em sua cintura, bem como pelo reconhecimento seguro do réu feito pela vítima logo após os fatos, circunstância essa confirmada com segurança na fase judicial.

Destaque-se, ainda, que a alegada nulidade do reconhecimento pelas vítimas efetuado na fase policial, por inobservância às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, não tem o condão de macular a prova produzida sob o crivo do contraditório. Nesse passo, firme o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento dos tribunais superiores, consoante recente

julgado, abaixo destacado:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES". CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendido, em preliminar, nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. No mérito, absolvição por insuficiência probatória.

1. Nulidade do processo pela inobservância das formalidades

do reconhecimento pessoal. Inocorrência. A vítima efetuou

o reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante na fase inquisitiva, confirmando o último em Juízo. Ainda, o art. 226 do CPP não é norma cogente, pois estabelece

meras recomendações quando do reconhecimento pessoal. 2. Condenação legítima.

Acusado que, mediante grave ameaça com emprego de arma contra a vítima, subtraiu, para si, um par de tênis, uma bermuda e a quantia de R\$ 50,00 em espécie, pertencente ao estabelecimento comercial "Loja do

Japonês". Reconhecimento fotográfico e pessoal positivos na fase inquisitiva, bem como pessoal na fase judicial. Coesos relatos da vítima, bem traduzindo a verdade

formal, comprovaram a ocorrência de subtração com grave ameaça. Idoneidade dos

relatos da vítima. Precedentes. Inviável absolvição. 3. Dosimetria. Pena-base que merece pequeno reparo, para afastar o aumento imposto, fixando-a, então, no patamar mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 444 do C. STJ. Parcial provimento, afastada a preliminar". (TJ-SP - Apelação Criminal n.º 0004102-65.2015 - j. 30/09/2020.

Cabe destacar que, no caso em tela, no qual o réu foi flagrado por policiais ainda

ao lado da vítima, em plena execução da prática delitiva, seria inviável, e mesmo

inútil, a aplicação do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo

Penal. Ora, o réu foi detido exatamente no local em que abordou a vítima, a qual

ainda se encontrava ali, sendo absolutamente impossível impedi-la de avistar o

indivíduo detido. O reconhecimento previsto na legislação processual destina-se,

precipuaemente, às situações nas quais o suspeito é detido após a prática delitiva,

e não durante a sua execução, como na hipótese dos autos. Raciocínio diverso

levaria à completa impossibilidade de condenação de qualquer pessoa flagrada

durante a prática delitiva, ainda subjugando a vítima, pois inviável o cumprimento

do artigo 226 do CPP em tal situação.

Nessa linha de raciocínio, ainda que não se discorde da assertiva da Defesa quanto

ao racismo que permeia as abordagens policiais em nosso país, no caso em tela não

restou evidenciada tal prática abusiva, e tampouco que a vítima tenha sido

sugestionada pelos policiais a reconhecer o réu. Assim, o reconhecimento realizado

na fase policial poderá ser devidamente considerado para formação da convicção, no

conjunto probatório destes autos.

De outro lado, no que tange ao depoimento dos policiais, nada há a desqualificar ou

macular com imparcialidade as narrativas deles, já que sequer conheciam o

denunciado e seu comparsa anteriormente, devendo ser presumida a credibilidade de

seus relatos, como os de quaisquer outras testemunhas compromissadas em Juízo.

O depoimento policial só deve ser visto com reservas quando verificar-se a

existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual abuso de sua

parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas

que fazem parte dos quadros da polícia não foram contraditadas, sendo a prova

produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. "Esta Corte tem

entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de

prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo"

STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e "Ainda que a condenação

tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na

espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto

esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos

processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções.

Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,

principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" STJ -

HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304.

Ademais, cabe afastar a assertiva da Defesa quanto à existência de contradições nos

depoimentos dos policiais. Ora, tratando-se de pessoas, não há que se exigir

precisão absoluta nas narrativas, visto que a percepção humana é mesmo falha, sendo

suficiente para a credibilidade dos relatos que se mostrem coesos em seus aspectos substanciais, exatamente como se verifica na hipótese dos autos. Portanto, as pequenas contradições apontadas não têm o condão de afastar a validade dos relatos. Nesse sentido:

PROVA TESTEMUNHAL - Modificações e pequenas contradições verificadas em pontos secundários dos depoimentos prestados - Irrelevância:

São irrelevantes eventuais modificações e pequenas contradições verificadas, em pontos secundários, nas declarações das testemunhas, se os depoimentos nas fases policial e judicial se apresentam convergentes e coerentes no essencial.

(TACrimSP - Ap. nº 1.332.161/4 - São Paulo - 13ª Câmara - Rel. Lopes da Silva - J. 04.02.2003 - v.u.).

À luz do panorama fático amalhado aos autos, tem-se que a fantasiosa versão apresentada pelo acusado, segundo a qual estaria apenas passando pelo local e foi abordado unicamente em razão de sua cor, não restou demonstrada.

Afasta-se, portanto, o pleito de absolvição por insuficiência de provas, pois autoria e materialidade dos delitos ficaram exaustivamente comprovadas.

Da mesma forma, as causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma) estão comprovadas.

Os depoimentos da vítima foi claro nesse sentido, sendo absolutamente seguro em apontar que o réu agiu em comparsaria, demonstrando a união de esforços com vista à consecução e consumação da infração, sendo pertinente a configuração do aumento de pena previsto no inciso II do §2º do artigo 157 do CP.

Importante destacar que para que haja o concurso de agentes não há necessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.

Nesse sentido, decisão proferida pelo E.Tribunal de Justiça:

"Além disso, uma vez constatada a atuação de diversos agentes na prática da conduta típica, é irrelevante para o reconhecimento do concurso que todos os agentes tenham sido identificados e reconhecidos, bastando para a prova a menção à existência de pluralidade de pessoas executando a conduta típica. "ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. PRETENDIDO AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. MENÇÃO À EXISTÊNCIA DE DOIS COMPARSAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento da causa especial de aumento de pena do concurso de agentes no roubo quando há notícia de que o delito foi cometido pelo paciente em conluio com outros dois agentes, um identificado e o outro não"54 . "ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. PRETENDIDO AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. MENÇÃO À EXISTÊNCIA DE COMPARSA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 1. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento da causa especial de aumento de pena do concurso de agentes no roubo quando se aponta provas no sentido de que o delito foi cometido pelo paciente em conluio com adolescente identificado"55 Também de se anotar que reconhecida a coautoria no concurso de agentes é regra que todos respondam da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo expressa disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz (...)" (Apelação nº 0030671-94.2016.8.26.0050, 12ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel. LAURO MENS DE MELLO, J. 19.10.2017).

Quanto ao emprego da arma de fogo, inequívoca sua caracterização, especialmente em razão do laudo pericial de fls.127/130 a apontar o potencial lesivo da arma apreendida com o réu. Assim, cabível o aumento de pena previsto no §2º-A, inciso I do artigo 157, do Código Penal.

Por fim, inequívoco o reconhecimento da tentativa. Ficou demonstrado que o acusado foi abordado pelos policiais no momento em que tentava roubar a vítima, não tendo em nenhum momento a posse do veículo ou da carga de alimentos.

Afastadas as teses defensivas, e sendo indubitáveis a autoria do crime de roubo e sua materialidade, imperiosa a condenação do réu pelo delito de roubo tentado, pelo que passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria, observados os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e constando a inexistência de circunstâncias que façam necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 157, caput, do Código Penal, fixo

a pena base no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor mínimo.

Em segunda fase, presente a agravante da reincidência, conforme se extrai da certidão de fls. 40/42 (processo nº 0000634-54.2019.8.26.0996), pelo que aumento a pena em 1/6, totalizando 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Não há outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Configuradas, na espécie, as causas de aumento da pena do inciso II, do parágrafo segundo do artigo 157, e aquela arrolada pelo inciso I do §2º-A, do mesmo artigo, as quais restaram amplamente comprovadas como já explicitado no corpo desta decisão. Nesta esteira, aumento a pena aplicada em 2/3 (dois terços), na linha do que estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, sendo o caso de fazer incidir apenas a causa que mais aumenta; aqui, o emprego de arma de fogo. A outra causa, relativa ao concurso de agentes, excepcionalmente seria considerada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, nas hipóteses de participação de muitos agentes, na medida em que tornaria as circunstâncias do crime ainda mais graves. Não é este o caso dos autos, porém, pelo que deixo de computar a causa de aumento do §2º, inciso II, na terceira fase desta dosimetria, e também de considera-lo como circunstância judicial desfavorável ao acusado, por tratar-se de concurso simples. Fica, portanto, a pena fixada em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Tratando-se de delito tentado, imperiosa a aplicação da diminuição prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal. Tendo em vista que o iter criminis foi percorrido pela metade pelos agentes (empregaram a grave ameaça mas não chegaram a inverter a posse), diminuo a pena em ½, para fixa-la em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Tendo em vista ter o crime sido praticado por agente reincidente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, imperiosa a fixação do regime fechado como inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Inviável a aplicação da detração, pois ausente nos autos certidão comprobatória da conduta carcerária do réu.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o réu GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA, como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 9 (nove) dias-multa, no valor unitário.

Diante da reincidência do réu e natureza do delito praticado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de conceder-lhe o sursis. Nego, ainda, o direito de recorrer em liberdade, presentes que se encontram os requisitos da custódia cautelar.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento desta.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 20 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA